

1524420-12.2021.8.26.0114

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: GUILHERME FAGGION SPONHOLZ

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2255857/2021 - 03º D.P. CAMPINAS, 14724279 - 03º D.P. CAMPINAS, 5609/21/010 - 03º D.P. CAMPINAS, 5611/21/010 - 03º D.P. CAMPINAS, 2823/21/942 - 03º D.P. CAMPINAS, 2255857 - 03º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, Campinas-SP - cep 13088-653

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1524420-12.2021.8.26.0114 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524420-12.2021.8.26.0114

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2255857/2021 - 03º D.P. CAMPINAS, 14724279 - 03º D.P. CAMPINAS, 5609/21/010 - 03º D.P. CAMPINAS, 5611/21/010 - 03º D.P. CAMPINAS, 2823/21/942 - 03º D.P. CAMPINAS, 2255857 - 03º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

DIOGO VINÍCIUS OLIVEIRA DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME FAGGION SPONHOLZ

Vistos, etc.

DIOGO VINÍCIUS OLIVEIRA DA SILVA, RG nº 52.215.753/SP, foi processado como incurso nos artigos 157, § 2º, incisos II e V, e §2º-A, e 158, §3º, c.c. o artigo 69, todos do CP, em razão dos fatos descritos na denúncia, cujo recebimento se deu aos 11.11.21, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva (fls. 01/04 e 70/71). Devidamente citado, foi apresentada resposta a acusação, sendo mantido o recebimento da denúncia (fls. 97, 100/103 e 108/109). Em audiência, foram colhidos os depoimentos das vítimas e testemunha arroladas, bem como o interrogatório do réu. Encerrada a instrução, nenhuma diligência foi requerida pelas partes.

Realizados os debates, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação do réu no termos da denúncia, enquanto a Defesa formulou pleito de absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, de reconhecimento da atenuante da menoridade do acusado e consideração de sua menoridade, e de desclassificação para o delito de receptação.

É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente. A materialidade é manifesta e decorre dos boletins de ocorrência, relatórios de investigação, e autos de entrega/reconhecimento (fls. 11/23, 26/32, 41/43 e 56/58). Também foram anexados aos autos o laudo pericial do local dos fatos e os exames a que foram submetidas as vítimas Lucas, Adilson e Angela, cujos laudos atestaram as lesões de natureza leve por elas sofridas (fls. 35/38 e 132/148). A autoria também evidenciou-se. Em seu interrogatório judicial o acusado limitou-se a negar o roubo, alegando apenas que teria comprado o celular de um tal Anderson pela quantia de um mil e quinhentos reais. As vítimas ouvidas o reconheceram como sendo um dos três indivíduos que, de arma em punho, invadiram sua residência e, sob ameaças constantes, subtraíram vários objetos. A vítima Lucas inclusive foi amarrada e agredida. Após colocarem os objetos nos dois veículos subtraídos, as vítimas foram obrigadas a ingressar no porta-malas e a fornecerem as senhas dos cartões bancários. Permaneceram a mercê dos assaltantes por cerca de uma hora/uma hora e meia. Também foi ouvido o investigador de polícia que participou das investigações que culminaram com a localização e identificação do acusado, que foi reconhecido pelas vítimas.

Além disso, a testemunha ouvida em juízo corroborou a versão do Ministério Público e dos próprios ofendidos, e reforçou a tese acusatória.

O depoimento do acusado, por outro lado, foi extremamente desconexo e dissonante dos demais elementos probatórios coletados nestes autos.

Eis as provas e elas incriminam nitidamente o acusado, não havendo porque ignorar as palavras das vítimas, que o reconheceram seguramente como sendo um dos assaltantes.

Além disso, o reconhecimento do acusado foi efetuado corretamente por todas as vítimas ouvidas em juízo, e observou fielmente os parâmetros do art. 226 do Código Processual Penal, além de ter sido acompanhando pelas demais evidências destes autos.

A meu ver deve ser aplicada a "emendatio libelli", tratada no art. 383 do CPP, para reconhecer a existência de quatro delitos de roubo e de quatro delitos de extorsão. A violência e ameaças foram direcionadas em face de quatro pessoas e quatro foram os patrimônios visados, e foram lesados bens jurídicos de quatro pessoas diversas. Os roubos e as extorsões foram praticados com arma de fogo, cujo porte foi evidenciado pelo depoimento consonante das vítimas. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas" (AgRg no AREsp 1577607/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 9/3/2020). (AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em 05/04/2022).

Além disso, a presença de mais dois agentes que praticaram o crime conjuntamente com o acusado, em coautoria, restou suficientemente comprovada pelas provas coligidas, não obstante a ausência de sua identificação.

Também ficou evidenciado que, tanto no caso dos roubos quanto no caso das extorsões, as vítimas foram privadas de sua liberdade por período significativo de tempo, sendo inclusive colocadas no porta-malas de veículo.

O crime de extorsão é de natureza formal e se consuma independentemente da obtenção da vantagem indevida, conforme entendimento da Súmula 96 do STJ - "O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida."

Os crimes de roubo também restam consumados, pela teoria da "amotio", conforme o posicionamento da Súmula 582 do STJ - "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

Portanto, caracterizados o crime de roubo previsto no art. 157, caput e §§ 2º, II e V, e 2º-A, I, do Código Penal, por quatro vezes, e o crime de extorsão previsto no art. 158, caput e §§ 1º e 3º, primeira parte, do Código Penal, também por quatro vezes.

No mais, reconheço a continuidade delitiva especial do art. 71, parágrafo único, do Código Penal, em relação aos quatro crimes de cada espécie; após, reconheço o concurso material entre os crimes de espécies diferentes, aplicando a regra da cumulação material do art. 69 do Código Penal.

Destaco ser inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os roubos e as extorsões, mencionando, nesse aspecto, a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça:

No caso dos crimes de roubo e extorsão, uma vez constatada a prática de ações distintas e sucessivas, inviável o reconhecimento do concurso formal ou mesmo a continuidade delitiva por se tratar de condutas de espécies delitiva distintas, desconstituir tal premissa é mister vedado pela via do habeas corpus. Precedentes. (AgRg no HC 660.956/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em 23/11/2021).

Os fatos são típicos, não há excludente de ilicitude ou de culpabilidade e o réu é punível.

Desse modo, passo a dosimetria da pena.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, reconheço a culpabilidade exacerbada dos delitos e do acusado, diante da extrema violência, física e psicológica, praticada pelo acusado contra os ofendidos, que incluiu agressão física e invasão ao domicílio das vítimas, sendo os delitos acompanhados de diversas ameaças de morte e de intensa crueldade; sem considerações negativas a respeito dos antecedentes, da personalidade e da conduta social do acusado, bem como do comportamento das vítimas, das circunstâncias e dos motivos; as consequências são negativas, porquanto as vítimas sofreram lesões corporais, mesmo que de natureza leve, e restaram bastante abaladas psicologicamente, e não lograram recuperar todos os pertences pessoais.

Assim, aumento a pena-base, para cada delito, à razão de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa, chegando a: a) 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, para os roubos; b) 8 (oito) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, para as extorsões.

Na segunda fase, considero que as vítimas foram pegas de surpresa e os crimes foram praticados sem qualquer possibilidade de defesa dos ofendidos, atraindo a agravante do art. 61, II, "c", do Código Penal.

Por outro lado, o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, a ensejar a atenuante do art. 65, I, do Código Penal. Assim, compenso a agravante com a atenuante e mantenho as penas-base tais como fixadas.

Na terceira fase: a) para o crime de roubo, e atento ao disposto na Súmula 443 do STJ, aumento a pena de 2/3 (dois terços) pelo § 2º-A, I, do art. 157 do Código Penal, e de 1/3 (um terço) pelo § 2º, II e V, do art. 157 do Código Penal. Assim, as penas para os crimes de roubo são fixadas em 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 26 (vinte e seis) dias-multa; b) para o crime de extorsão, aplico o aumento de 1/3 (um terço) pelo § 1º do art. 158 do Código Penal, fixando as reprimendas em 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 17 (dezesete) dias-multa.

Aplico a regra da continuidade delitiva do art. 71, parágrafo único, do Código Penal, para, considerando as circunstâncias negativas já mencionadas, e a existência de quatro vítimas, fixar a pena privativa de liberdade, para cada conjunto de crimes da mesma espécie, em 16 (dezesesseis) anos de reclusão, por fazer incidir o aumento de 1/2 (um meio) sobre a pena de cada um dos delitos.

Somo as penas privativas de liberdade nos termos do art. 69 do Código Penal, para chegar em 32 (trinta e dois) anos de reclusão.

As penas de multa serão aplicadas todas cumulativamente, com base no art. 72 do Código Penal, totalizando 172 (cento e setenta e dois) dias-multa.

O valor do dia-multa será no mínimo legal.

O regime inicial, diante da quantidade da reprimenda, e da gravidade concreta dos delitos, expressada pelas circunstâncias negativas já mencionadas, será o fechado,

nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

Inaplicáveis os benefícios dos arts. 44 e 77 do Código Penal, diante da quantidade da pena imposta e da violência empregada, além da extrema gravidade dos fatos demonstrados.

Os requisitos da prisão preventiva permanecem hígidos, com base na garantia da ordem pública, na forma do art. 312 do CPP, e mantêm-se válidos os fundamentos com base nos quais se decretou, outrora, a custódia cautelar, os quais são reforçados por este decreto condenatório.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo e CONDENO O RÉU DIOGO VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA, RG nº 52.215.753/SP, a cumprir 32 (trinta e dois) anos de reclusão, em regime fechado, e a pagar 172 (cento e setenta e dois) dias-multa, cada qual equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por infração à norma dos artigos 157, § 2º, incisos II e V, e §2º-A, por quatro vezes, e 158, caput, §1º e §3º, primeira parte, por quatro vezes, ambos c.c. os artigos 71 e 69, todos do Código Penal.

Mantenho a prisão preventiva do condenado, recomendando-se-o na prisão em que se encontra.

Nos termos do art. 91, II, "a" e "b", do Código Penal, após o trânsito em julgado, liberem-se em favor dos ofendidos os bens apreendidos neste processo que lhes pertencerem.

Além disso, determino a perda de eventual arma apreendida neste feito,

considerando-se, também, o disposto no art. 25 da Lei 10.826/03.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do Código Processual Penal.

Expeça-se o necessário.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Campinas, 28 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA